

1500496-87.2019.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... de autoria em relação ao crime de tráfico são frágeis.

Interrogado, o réu Maicon Felipe de Freitas negou a prática de tráfico, se dizendo usuário. Disse usar drogas desde os 12 anos e adquirir em quantidades maiores para evitar idas reiteradas ao ponto de tráfico. Alega não conhecer GRECO.

As testemunhas Rafael e Fábio, investigadores, relataram a existência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500496-87.2019.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500496-87.2019.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2297360/2019 - DEL.POL.ARARAS, 7940668 - DEL.POL.ARARAS, 5947/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2297360 - DEL.POL.ARARAS, 5947/19/805 - DEL.POL.ARARAS, 2297360 - DEL.POL.ARARAS, 5947/19/805 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maicon Felipe de Freitas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado MAICON FELIPE DE FREITAS, já qualificado nos autos, para apurar a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 11 de outubro de 2019, por volta de 10 horas, na Rua Rouxinol, 131, no Conjunto Habitacional Narciso Gomes, nesta Cidade e Comarca de Araras, o réu guardava, para fins de mercancia ilícita, 04 (quatro) porções da droga conhecida como MACONHA, com peso líquido de 89,2 (oitenta e nove gramas e vinte decigramas), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 148/149) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 152/153).

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2021 (fls. 155/156) e o acusado foi devidamente citado (fls. 186).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o acusado (fls. 188/192).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 196/202 - MP e 371/373 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa pleiteou, em suma, seja o réu absolvido.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede parcialmente a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/109).

As provas de autoria em relação ao crime de tráfico são frágeis.

Interrogado, o réu Maicon Felipe de Freitas negou a prática de tráfico, se dizendo usuário. Disse usar drogas desde os 12 anos e adquirir em quantidades maiores para evitar idas reiteradas ao ponto de tráfico. Alega não conhecer GRECO.

As testemunhas Rafael e Fábio, investigadores, relataram a existência à época de investigação com autorização judicial de grupo criminoso comandado por pessoa conhecido como "Romerito". Um dos alvos da investigação, em que deferida interceptação telefônica, era a pessoa conhecida como "Greco" que foi flagrado conversando como réu sobre acerto de drogas que este (o réu) havia vendido. Com autorização judicial, estiveram na casa do denunciado, onde localizadas e apreendidas as drogas dos autos no guarda-roupas do acusado, além de dinheiro e petrechos relacionado ao tráfico (plástico filme e tesoura). O acusado não estava presente e, ao chegar na casa, réu não ofertou resistência.

Consta ainda dos autos, cópias do processo mencionado pelas testemunhas às fls. 203/367.

São as provas.

A absolvição em relação ao crime de tráfico é medida imperiosa. Vejamos:

A quantidade de drogas apreendidas, em especial por se tratar de maconha, não é capaz de fazer presumir a destinação a venda.

Como se sabe, em se tratando de entorpecente de uso social, embora vedado em nosso país, é comum que usuários adquiram maior quantidade para uso prologando e diário.

Nesse sentido, "(...) é claro que o consumo de maconha é maior, em quantidade absoluta, que o de crack. Assim, importa mesmo é verificar a quantidade" (TJSP, 10ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação Criminal nº 1500094-40.2018.8.26.0551, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Francisco Bruno, em 1º. de julho e 2021).

Assim, não se pode considerar, no caso dos autos, exorbitante a quantidade apreendida, em especial pelas circunstâncias da apreensão, dentro da casa e do guarda-roupas do quarto do denunciado.

Não é usual na experiência cotidiana dos casos criminais aqui analisados que

traficantes guardem drogas destinadas à venda em sua residência.

A quantia em dinheiro localizada é ínfima (meros 15 reais) e nada demonstra.

O mesmo se diga em relação a apreensão de tesoura e plástico filme no interior de uma residência, eis que achados em praticamente todos os lares de nossa nação, inclusive naqueles habitados por usuários de tóxicos.

A conversa flagrada entre "Greco" e o denunciado é, por demais, genérica e, embora possa ter autorizado a continuidade da investigação em relação a "Greco" (aparentemente alvo da investigação em que se desconfiava da prática de tráfico por "Greco"; não pelo aqui acusado), não pode gerar a certeza necessária para condenar alguém por tráfico.

Note-se que, mesmo que se admita como verdade a conclusão dos sérios policiais civis, de que "Greco" estaria cobrando o réu sobre drogas em seu poder, isso não exclui a tese defensiva. Ora, sendo usuário e tendo adquirido drogas, deve por elas pagar. Talvez seja justamente isso que tenha sido flagrado na conversa de fls. 200 (em memoriais do Ministério Público).

Sinceramente, da conversa transcrita, não consigo chegar à conclusão que o acusado estivesse conluiado com o traficante, tal qual chegaram os investigadores ouvidos em juízo.

Em suma, os poucos elementos não podem levar à condenação pretendida.

Todavia, uma vez demonstrada a posse de drogas pelo denunciado, a desclassificação é imperiosa para a do delito do art. 28, da Lei de Drogas.

Importante aqui mencionar que não é o caso de se determinar a remessa ao Jecrim.

Ressalvado meu entendimento pessoal pela competência absoluta do JECRIM, o E. TJSP em conflitos de competência tem decidido da seguinte forma: "Denúncia oferecida pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06) - Réu acusado de, em tese, trazer consigo substância entorpecente, para fins de comercialização - Denúncia recebida e processo instruído perante a Vara Criminal da Comarca Decisão que acolhe pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e determina de remessa dos autos para a Vara do Juizado Especial Criminal - Impossibilidade - Incidência da regra da perpetuatio jurisdictionis - Precedentes desta Colenda Câmara Especial." (TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0004958-10.2015.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande).

A pena aplicável é a de advertência, eis que, embora possua outra passagem com condenação pelo art. 28 (autos 00000885-41.2016.8.26.0038), o trânsito em julgado é posterior aos fatos aqui apurados, e, ademais, permaneceu preso nestes autos desde a data dos fatos até 23/10/2019 (fls.80/82), o que não pode ser desconsiderado pelo juízo.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para desclassificar a conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, impondo a MAICON FELIPE DE FREITAS, já qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA.

Comuniquem-se. Anotem-se. Expeça-se certidão de honorários ao defensor.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, observadas as formalidades legais, bem com autorizo a devolução do numerário e demais apreendidos às fls.15/16. Isento de custas por se tratar de crime de pequeno potencial ofensivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araras, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA